

0001203-68.2017.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL SOARES FERREIRA

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

SAMUEL SOARES FERREIRA foi condenado nos termos do artigo 28 da lei 11.343/06 a pena de advertência sobre os efeitos da droga e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

Rua Afonso Pena, 5-40, . - Jardim Bela Vista

CEP: 17060-250 - Bauru - SP

Proc. nº0001203-68.2017.8.26.0594

Página

SENTENÇA

Processo nº:

0001203-68.2017.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL SOARES FERREIRA

Juíza de Direito: Dra. Érica Marcelina Cruz

Vistos.

SAMUEL SOARES FERREIRA foi condenado nos termos do artigo 28 da lei 11.343/06 a pena de advertência sobre os efeitos da droga e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, sendo oito horas por semana.

Diante do lapso temporal decorrido para execução da pena o Ministério Público postulou pela declaração da prescrição da pretensão executória.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste ao Douto Promotor de Justiça, pois o feito foi alcançado pela prescrição.

A pena imposta ao acusado prescreve em 2 anos, nos termos do artigo 30 da lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu SAMUEL SOARES FERREIRA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Considerando que o próprio Órgão de acusação pugnou pela declaração da prescrição em favor do acusado, diante do evidente desistire-se recursal por qualquer das partes, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à seara penal, em razão da exegese do artigo 3º da legislação penal adjetiva, desde já, determino que se certifique o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Douta Defesa.

Intime-se.

Bauru, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA